



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 7419/2016

INICIADO: 02/09/2016 11:22hs e EMITIDO: 02/09/2016 17:16hs

Folha : 1

JML000CDBJEEMKYb

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local:

AVENIDA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 18 A - PENHA

CEP: 03739-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 10 D.P. - PENHA DE FRANCA

Ocorrência: 02/09/2016 às 09:45 horas

Comunicação: 02/09/2016 às 11:20 horas

Elaboração: 02/09/2016 às 11:22 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- FILIPE CAMPOS GUIMARAES - Presente ao plantão - RG: 50186471-SP
emitido em 15/11/2014 - Exibiu o RG original: Sim

Mãe: KELLI CAMPOS GUIMARAES - Natural de: S.PAULO - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 30/07/1993

23 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: VENDEDOR(A)

Instrução: 2 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado

Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,70

Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Braço direito - "MAGO", Tatuagem

Perna Direita - "CAVEIRA" - Endereço Residencial: RUA ANTONIO FONTANA, 677

COHAB II - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JARBESSON DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 33802754-SP
emitido em 10/10/2008 - Exibiu o RG original: Não

Pai: ARLINDO ANTONIO DA SILVA - Mãe: MARIA APARECIDA ANTONIO SILVA

Natural de: MATO VERDE - MG - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 17/07/1983 33 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Comercial: AV AIRTON PRETINI, 69 A - PENHA - S.PAULO - SP

Empresa: 3ª CIA DO 51º BPMM

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 7419/2016

INICIADO:02/09/2016 11:22hs e EMITIDO:02/09/2016 17:16hs

Folha :2

JML000CDBJEEMKYb

Condutor:

- RALF DIEGO MARQUES - Presente ao plantão - RG: 40633843-SP emitido em 21/05/1999 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: RE 121.380-6 - Pai: CARLOS ROBERTO MARQUES
- Mãe: MARIA DAS DORES MARQUES - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/06/1985
- 31 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA AIRTON PRETINI, 69 A - PENHA S.PAULO - SP - Empresa: 3ª CIA DO 51º BPMM - Telefones: (11)2295-9973 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 3
- Unidade.: Unidade
- Observações: TRATAM-SE DE 3 PEQUENOS PEDAÇOS DE PAPÉIS COM ANOTAÇÕES (ANEXADO AO INQUERITO) - Pessoa relacionada: FILIPE CAMPOS GUIMARAES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: SAMSUNG DUOS
- Observações: CONTENDO 1 CHIP OPERADORA TIM, BATERIA E TAMPA TRASEIRA
- Pessoa relacionada: FILIPE CAMPOS GUIMARAES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: SONY ERICSSON - Observações: SEM CHIP
- Pessoa relacionada: FILIPE CAMPOS GUIMARAES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: SAMSUNG
- Observações: NÃO POSSUI CHIP E A TAMPA TRASEIRA
- Pessoa relacionada: FILIPE CAMPOS GUIMARAES
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
- Observações: R\$1.424,00 EM DINHEIRO
- Pessoa relacionada: FILIPE CAMPOS GUIMARAES

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 44 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: PEQUENOS PINOS PLÁSTICOS CONTENDO CADA UM SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA SEMELHANTE A COCAÍNA

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA****POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 7419/2016

INICIADO: 02/09/2016 11:22hs e EMITIDO: 02/09/2016 17:16hs

Folha : 3

JML000CBDJEEMKYb

Histórico:

Comparecem os policiais militares acima qualificados como condutor e testemunha informando que estavam em patrulhamento ostensivo a bordo da viatura M-51308 quando viram Filipe Campos Guimarães dispensar uma sacola em um terreno baldio e passou a caminhar no sentido contrário a viatura, fato que despertou suspeitas, razão pela qual decidiram realizar abordagem. Em busca pessoal localizaram um telefone celular Samsung Duos e R\$120,00 em dinheiro; que sobre a sacola que havia dispensado no terreno, num primeiro momento Filipe negou ter se desvincilhado de qualquer sacola, sendo que ao verificarem-na localizaram em seu interior 44 (quarenta e quatro) pinos plásticos contendo substância semelhante a cocaína, R\$1.304,00 (um mil, trezentos e quatro reais) em dinheiro, dois telefones celulares, sendo um da marca Samsung e outro Sony Ericsson, bem como três pequenos pedaços de papéis contendo anotações possivelmente relacionadas ao comércio de drogas. Novamente questionado, Filipe acabou confessando que ganharia R\$100,00 para transportar a sacola e entregar a uma mulher de prenome Joice no Campo de Futebol do Jaú, e que desconhecia o que havia no interior da referida sacola.

As substâncias foram periciadas (Laudo de Constatação 403549/2016) sendo constatado tratarem-se de 39 g (trinta e nove gramas) de cocaína.

Interrogado, o indiciado disse que recebeu a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para levar a sacola mencionada pelos PM's até o campo do Jaú, e que deveria entregá-la a uma mulher que conhece pelo prenome de Joice, esclarecendo que na sacola havia apenas os dois celulares, o dinheiro e os papéis de contabilidade do tráfico, mas não havia entorpecente nenhum. Questionado então sobre os entorpecentes apresentados pelos policiais militares, disse que os mesmos apareceram só aqui na Delegacia.

Foram apreendidos os três celulares encontrados com o indiciado, que foram encaminhados à perícia para degravação das ligações e mensagens efetuadas/recebidas.

Os R\$ 1.424,00 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) encontrados com o indiciado também foram apreendidos e depositados em conta judicial.

Os pedaços de papel aparentemente contendo anotações referentes ao tráfico foram juntados aos autos do inquérito policial.

Nos termos do artigo 140 3º da Constituição do Estado de São Paulo, que garante a independência funcional do Delegado de Polícia e no inciso I da Recomendação DGP-1/2005, que garante ao Delegado de Polícia formar soberanamente sua convicção jurídica, inadmitindo-se qualquer tipo de ingerência em relação ao enquadramento típico da conduta e à existência do estado flagrancial, passo a decidir:

De acordo com o conjunto probatório colhido nesta juízo de cognição sumariíssima,

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 7419/2016

INICIADO:02/09/2016 11:22hs e EMITIDO:02/09/2016 17:16hs

Folha :4

JML000CB DJEEMKYb

verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do fato, consubstanciados no depoimento dos policiais militares, que afirmaram ter flagrado o indiciado trazendo consigo cocaína. Como o indiciado foi flagrado cometendo a infração penal, ficou caracterizada a situação prevista no artigo 302, I do CPP, razão pela qual a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pelo condutor e determinou a lavratura do APF. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

FERNANDO QUEIROZ BOCHA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

DENIS CORTIZ DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098-6010